

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2276/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด สวรรคโลก
นาย เพ็ญ เทียงธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยมีไม้สักแปรรูปซึ่ง เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไว้ในครอบครองมีจำนวนถึง 371 แผ่น รวมปริมาตรเนื้อไม้ 1.47 ลูกบาศก์เมตรถือ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้มี ผู้ตัดไม้ทำลายป่า ซึ่ง เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าประมาณราคาไม่ได้ แม้จำเลยมีหนังสือรับรอง ความประพฤติและเอกสารใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงินเพื่อการกุศล ตลอดจนได้ รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิและไวยาวัจกร ดังนี้ก็ไม่สมควร รอกการลงโทษ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีไม้สักแปรรูปจำนวน 171 แผ่น รวมปริมาตรเนื้อไม้ 1.47 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในความครอบครอง อันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 5, 7, 47, 48, 73, 74, 74 จัดว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7, 19, 28 พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116ลง

วันที่ 10 เมษายน 2515 ข้อ 1 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ริมของกลางและจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 5, 7, 47, 48, 73 วรรคสอง, 74, 74 จัตวาพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7, 19, 28 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 10 เมษายน 2515 ข้อ 1 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ให้จำคุก 1 ปี และปรับ 15,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 เดือน และปรับ 7,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งความนำจับกึ่งหนึ่ง

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้ออการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษ ไม่ปรับและให้งดจ่ายเงินสินบนนำจับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาขอให้ออการลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยอ้างว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการ

ทำลายทรัพยากรสำคัญนั้น เป็นการเกินกว่าการกระทำผิดที่แท้จริงของจำเลย เพราะจำเลยเพียงแต่รับซื้อไม้ไผ่ไม่ได้จ้างผู้ใดทำลายป่าหรือมีส่วนรู้เห็นในการทำลายป่า เห็นว่าแม้จำเลยไม่ได้จ้างผู้ใดทำลายป่าและไม่มีส่วนรู้เห็นในการทำลายป่าแต่เมื่อจำเลยได้มีไม้สักแปรรูปซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไว้ในความครอบครองมีจำนวนถึง 171 แผ่น รวมปริมาตรเนื้อไม้ 1.47 ลูกบาศก์เมตร ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ผู้ตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าประมาณราคาไม่ได้ ปัจจุบันได้มีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารเหลืออยู่น้อยจนเกิดภัยแล้งแล้วทั่วไป แม้จำเลยมีหนังสือรับรองความประพฤติและเอกสารใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคเงินเพื่อการกุศลตลอดจนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิและไวยาวัจกร จำเลยก็ต้องประพฤติตนเป็นเยี่ยงอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงไม่ควรรอการลงโทษจำเลย..."

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ